

0064744-29.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DE SOUZA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

RAFAEL DE SOUZA PEREIRA foi condenado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a pena de um ano e oito meses de reclusão, substituída por medidas restritivas de direito, e 166 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

0064744-29.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0064744-29.2015.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DE SOUZA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

RAFAEL DE SOUZA PEREIRA foi condenado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a pena de um ano e oito meses de reclusão, substituída por medidas restritivas de direito, e 166 dias-multa.

Transitada em julgada a pena, este Juízo determinou a expedição de guia de recolhimento (fls.608), o que não foi cumprido até a presente data.

Feito o cálculo da prescrição da pretensão executória (fls.609), o Ministério Público requereu a extinção de punibilidade do acusado (fls.611).

DECIDO.

É de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

O Réu foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, substituída por medidas restritivas de direito, e 166 dias-multa.

A referida pena, à luz do art. 109 e 110 do Código Penal, prescreveria em 4 anos, já que se trata de réu primário e maior de 21 anos.

Certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público em 06/04/2017

(fls.522), o prazo prescricional decorreu aos 05/04/2021, sem que o réu desse início ao cumprimento da pena.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAFAEL DE SOUZA PEREIRA, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal, em face do reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

Ainda, pelos mesmos argumentos, julgo extinta a pena de multa, na forma do artigo 114, II, do Código Penal.

Providencie a Serventia as anotações e comunicações necessárias.

Após o trânsito e cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.